

제4관 외국인의 근저당설정 · 이전 · 말소등기

1. 근저당권설정등기

가. 의 의

“근저당권”이란 계속적인 거래관계(예 : 당좌대월계약)로부터 발생하는 불특정 다수의 채권을 장래의 결산기에 일정한 한도액까지 담보하기 위하여 설정하는 저당권을 말한다. 근저당권은 일시적으로 피담보채권이 소멸하여도 저당권은 그대로 존속하도록 저당권의 부종성(附從性)을 완화할 필요에서 강구된 제도이다. 그러므로 근저당권은 채권의 최고액만을 정하고 채권의 확정을 장래에 보류하는 점과 그 채권이 확정될 때까지의 채무의 소멸 또는 이전은 저당권에 영향이 없으므로 저당권의 소멸에서 부종성의 예외가 된다는 점이 일반 저당권과 다르다(민법 제357조).

피담보채권의 범위는 일반 저당권의 규정에 따라 원본 · 이자 · 위약금 · 채무불이행으로 인한 손해배상 등으로 하지만(민법 제360조) 일반 저당권과 달리 지연배상은 이행기 일 후 1년분에 한정되지 않으며, 근저당권의 실행비용은 포함되지 않는다고 본다. 근저당권은 결산기에 채권액이 확정되면 일반 저당권으로 된다. 근저당권은 그 설정계약과 등기로써 성립한다(민법 제186조).

나. 외국인이 입국하지 않고 근저당권을 설정하는 경우

(1) 개 설

외국인 본인소유의 국내부동산에 대하여 근저당권을 설정하는 경우에는 외국인이 입국하지 않고 근저당권설정대상 부동산과 근저당권의 목적이 되는 권리를 대리인을 특정하여 그 대리인으로 하여금 근저당권을 설정할 수 있다(등기예규 제1778호제5조).

인감증명의 날인제도가 없는 외국인의 대리위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림없다는 취지의 서명을 하고, 공증 등을 받아야 하며, 인감증명의 날인제도가 있는 외국인의 대리위임장에는 인감을 날인하고 그 나라 관공서가 발행한 인감증명 등을 첨부하여야 한

다.

(2) 근저당권설정권한의 위임

(가) 개 설

등기명의인인 외국인이 국내 또는 국외에서 부동산의 근저당권설정권한을 대리인에게 수여한 경우에는 그 대상 부동산과 근저당권의 목적이 되는 권리 및 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 대리위임장을 등기소에 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제1항).

위임장의 양식은 특별히 규정된 바 없으나 근저당권설정대상의 부동산과 수임인이 구체적으로 특정되도록 기재하여야 한다. 위임하고자 하는 법률행위의 종류와 위임취지(근저당권설정의 권한 일체를 수여한다는 등)가 기재 되어야 한다(대리위임장 230면 참조).

(나) 대리위임장의 공증 및 인감증명 등의 제출

(1) 인감증명의 날인제도가 없는 외국인의 대리위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림 없다는 취지의 서명을 하고, 그 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항). 공증을 받는 방법 142면 참조.

(2) 인감증명의 날인제도가 있는 외국인의 대리위임장에는 인감을 날인하고 그 나라 관공서가 발행한 인감증명을 첨부하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제3항).¹⁴⁾

(3) 위와 같이 대리위임장에 서명공증 또는 인감증명을 첨부하여야 하는 등기신청은 부동산등기규칙 제60조제1항제1호부터 제3호까지¹⁵⁾에 해당하는 경우이다(등기예규 제

14) 외국인의 인감증명을 제출하는 방법 137면 참조

15) 제60조(인감증명의 제출) ① 방문신청을 하는 경우에는 다음 각 호의 인감증명을 제출하여야 한다. 이 경우 해당 신청서(위임에 의한 대리인이 신청하는 경우에는 위임장을 말한다)나 첨부서면에는 그 인감을 날인하여야 한다.

1. 소유권의 등기명의인이 등기의무자로서 등기를 신청하는 경우 등기의무자의 인감증명
2. 소유권에 관한 가등기명의인이 가등기의 말소등기를 신청하는 경우 가등기명의인의 인감증명
3. 소유권 외의 권리의 등기명의인이 등기의무자로서 법 제51조에 따라 등기를 신청하는 경

1778호제5조제3항).

(4) 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유를 붙여야 하고(979면 참조), 위 서류 등이 외국어로 작성된 경우에는 그 번역문도 첨부하여야 한다(등기예규 제1778호제4조제1항).

(다) 대리인의 권한

근저당권설정권한을 수여받은 대리인은 본인의 대리인임을 현명하고 대리인의 자격으로 작성한 원인증서를 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제2항).

근저당권설정권한을 수여받은 대리인이 본인을 대리하여 등기를 신청할 때에는 등기신청서에, 자격자대리인 등에게 등기신청을 위임할 때에는 등기신청위임장에 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제4항).

(라) 등기필정보가 없을 때

등기필정보가 없을 때에는 그 대리위임장에 “등기필정보가 없다”는 등의 뜻도 기재하여야 한다(사례 : 172면 참조).

등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

2. 등기신청절차

가. 개 설

부동산등기법 제75조 제2항은 “근저당권인 경우에는 개정 부동산등기법 제48조에서 규정한 사항 외에 ①채권의 최고액 ②채무자의 성명 또는 명칭과 주소 또는 사무소 소재

지 ③민법 제358조16) 단서의 약정 ④존속기간의 사항을 기록하여야 한다. 다만, ③ 및 ④는 등기원인에 그 약정이 있는 경우에만 기록한다.”고 규정하고 있다.

저당권이 근저당권에 해당하는 경우에는 등기목적은 “근저당권설정”이라고 하고 채권최고액, 채무자의 성명과 주소를 등기하고 등기원인에 민법 제358조 단서의 약정이 있는 때에는 그 약정을 등기한다.

근저당권설정등기에 관하여는 등기사무처리지침(등기예규 제1816호)이 마련되어 있다. 근저당권설정등기는 '어음할인, 대부, 보증 기타의 원인에 의하여 부담되는 일체의 채무'를 피담보채무로 하는 내용의 근저당권설정계약을 원인으로 하여 신청할 수 있다(등기예규 제1816호제2조제4항).

나. 신청정보 및 첨부정보의 제공

(1) 신청정보의 제공

① 근저당설정등기를 함에 있어 그 근저당권의 채권자 또는 채무자가 수인일지라도 단일한 채권최고액만을 기록하여야 하고, 각 채권자 또는 채무자별로 채권최고액을 구분하여(예, '채권최고액 채무자 갑에 대하여 1억원, 채무자 을에 대하여 2억원, 또는 '채권최고액 3억원 최고액의 내역 채무자 갑에 대하여 1억원, 채무자 을에 대하여 2억원'등) 기록할 수 없다(등기예규 제1816호제2조제1항).

② 채권최고액을 외국통화로 표시하여 신청정보로 제공한 경우에는 외화표시금액을 채권최고액으로 기록한다(예, "미화 금 ○○달러").(등기예규 제1816호제2조제2항)

③ 채무자가 근저당권설정자와 동일인인 경우에도 등기기록에 채무자를 기록하여야 하고, 채무자가 수인인 경우 그 수인의 채무자가 연대채무자라 하더라도 등기기록에는 단순히 “채무자”로 기록한다(등기예규 제1816호제2조제3항).

④ '어음할인, 대부, 보증 기타의 원인에 의하여 부담되는 일체의 채무'를 피담보채무로 하는 내용의 근저당권설정계약을 원인으로 한 근저당권설정등기도 신청할 수 있다(등기예규 제1816호제2조제4항).

(2) 신청인 등

16) 민법 제358조 【저당권의 효력의 범위】 저당권의 효력은 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다. 그러나 법률에 특별한 규정 또는 설정행위에 다른 약정이 있으면 그러하지 아니하다.

근저당설정등기는 근저당권자가 등기권리자가 되고 소유자, 지상권자, 전세권자 등 근저당권설정자가 등기의무자가 되어 공동으로 신청한다.

근저당권자는 등기절차에 협력하지 아니하는 근저당권설정자를 피고로 하여 의사진술을 명하는 확정판결을 받아 단독으로 근저당권설정등기를 신청할 수 있다(부동산법 제23조 제4항).

다. 첨부정보의 제공

(1) 개 설

첨부정보의 제공에 관하여는 여기서는 공통적인 서류에 관하여만 설명하기로 하고 각 신청의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(2) 근저당권설정계약서

등기원인을 증명하는 서면으로 근저당권설정계약서를 첨부한다. 근저당권설정계약서에는 근저당권설정계약의 당사자인 근저당권자와 근저당권설정자 사이에 근저당권설정을 목적으로 하는 물권적 합의가 있었음이 나타나 있으면 되고, 반드시 채무자의 동의나 승인이 있었음이 나타나 있어야만 하는 것은 아닌바, 근저당권설정등기신청서에 등기원인을 증명하는 서면으로서 첨부하는 근저당권설정계약서에는 채권최고액과 채무자의 표시 등은 기재되어 있어야 하지만, 채무자의 인영이 반드시 날인되어 있어야만 하는 것은 아니다(등기선례6-32, 2001. 5. 17. 등기 3402-343 질의회답).

근저당권설정 계약서는 소유권 이전에 관한 증서가 아니므로 인지를 붙이지 않아도 된다(인지세법 제3조제1항). 이 밖의 첨부서면은 각 신청서 말미에서 다룬다.

(3) 소유자(등기의무자)의 인감증명

(가) 개 설

저당권 또는 근저당권(이하 “저당권”이라 함) 설정의 등기를 신청하는 경우에는 부동산등기규칙 제60조제1항제3호에 따라 인감증명을 제공하여야 하는바, 국내에 입국한 외국인인 경우에는 출입국관리법 제31조의 규정에 의하여 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고(66면 참조)를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명 {예: 일본, 대

만}을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항).

(나) 인감증명의 날인제도가 있는 외국인

인감증명의 날인제도가 있는 외국인(일본인, 대만인)은 본국의 관공서가 발행한 인감증명이 있어야 한다(일본인의 인감증명 174면 참조). 그러나 국내 거주하는 외국인의 경우 인감증명제도가 있는 나라와 없는 나라의 관계없이 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 후술하는 본인서명사실확인서를 발급받아 제출할 수도 있다(등기예규 제1778호제12조제1항).

(다) 날인제도가 없는 외국인

외국인등록이나 국내거소신고를 하지 않아 인감증명법에 따른 인감증명을 발급받을 수 없고 또한 본국에 인감증명제도가 없는 외국인은 인감을 날인해야 하는 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 서명을 해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).¹⁷⁾

(라) 본인서명사실 확인 등(인감증명서 대응)

이에 관하여는 외국인의 부동산처분(138면 참조)에서와 같다.

(4) 주소를 증명하는 서면

이에 관하여는 외국인의 부동산처분(외국인 91면 참조, 재외국민 589면 참조)에서와 같다.

(5) 외국인등의 부동산등기용등록번호

외국인의 경우 소유권이전등기·저당권설정등기 등과 같이 새로운 등기원인에 의하여

17) 공증용어의 정의에 관하여는 142면 참조.

어떤 사항을 등기부에 새로이 기입하는 이른바 '기입등기'를 신청하는 경우에는 부동산등기용 등록번호를 부여받아야 한다(구체적설명은 92면 참조).

그러나 소유권말소등기·저당권말소등기 등과 같이 등기에 대응하는 실체관계가 없어서 그 등기를 법률적으로 소멸시킬 목적으로 기존 등기의 전부를 말소하는 이른바 '말소등기'를 신청하는 경우에는, 등기부의 사항란에 등기권리자의 성명 또는 명칭을 기재하거나 등기권리자의 주민등록번호 또는 부동산등기용등록번호를 병기하지 않으므로, 외국인이 등기권리자로서 말소등기 등을 신청하는 경우에는 부동산등기용등록번호를 부여받지 않아도 된다(등기선례 제6-81호, 2001. 3. 10. 등기 3402-178 질의회답).

(6) 동일인 증명서

외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 변경 전의 성명과 변경 후의 성명이 동일인이라는 증명은 본국(국적취득국) 관공서에서 발행받아야 하므로, 위 증명을 대한민국 재외공관에서 발행받은 경우에는 이를 첨부하여 등기신청을 할 수 없다(등기선례 5-107, 1996. 12. 11. 등기 3402-950 질의회답).

(7) 등기필증

등기의무자로서 등기필증을 첨부한다. 등기필증은 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에는 자격자대리인이 외국인인 등기의무자에 대한 확인서면을 작성하여야 하는바, 이에 관하여는 등기예규 제1842호가 규정하고 있다(확인서면설명은 993면 참조). 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.

(8) 외국 사문서의 공증

이에 관한 설명은 제3관 외국인의 부동산처분에서와 같다(공증을 받는 방법 : 구체적 설명은 142면 참조).

(9) 번역문

번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 그리고

등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 결의회답).

(10) 아포스티유

외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

라. 관할 등기소가 다른 부동산에 대한 등기신청

관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산에 대한 등기신청 95면 참조

마. 근저당권 관련 등기기재례

1. 근저당권 이전

가. 근저당권의 피담보채권이 확정되기 전에 기본계약상의 채권자 지위가 양도된 경우

(1) 기본계약상 채권자 지위의 전부 양도

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6번근저당권이전	2003년 3월 5일 제3005호	2003년 3월 4일 계약양도	근저당권자 김을동 561213-2015427 서울시 종로구 원서로 6

(주) 6번 근저당권자의 표시를 말소하는 표시를 기록한다.

(2) 수개의 기본계약 중 그 일부의 양도

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6번근저당권 일부이전	2003년 11월 5일 제8000호	2003년 9월 1일 계약일부양도	근저당권자 김을동 561213-1089723 서울시 중구 필로 6

(3) 기본계약에 가입한 경우

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6번근저당권일 부이전	2003년 11월 5일 제8000호	2003년 9월 1 일 계약가입	근저당권자 김을동 561213-1089723 서울시 중구 필로 6

나. 근저당권의 피담보채권이 확정된 후에 피담보채권이 양도된 경우-

(1) 전부양도

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6번근저당권 이전	2003년 11월 5 일 제8000호	2003년 9월 1일 확정채권양도	근저당권자 김을동 561213-1089723 서울시 중구 필로 6

(주) 6번 근저당권자의 표시를 말소하는 표시를 기록한다.

(2) 일부양도

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6번근저당권 일부이전	2003년 11월 5일 제8000 호	2003년 9월 1 일 확정채권일 부양도	양도액 금2,000,000원 근저당권자 김을동 561213-1089723 서울시 중구 필로 6

다. 근저당권의 피담보채권이 확정된 후에 피담보채권이 대위변제된 경우

(1) 전부 대위변제

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6번근저당권 이전	2003년 11월 5일 제8000 호	2003년 9월 1 일 확정채권대 위변제	근저당권자 김을동 561213-1089723 서울시 중구 필로 6

(주) 6번 근저당권자의 표시를 말소하는 표시를 기록한다.

(2) 일부 대위변제

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6번근저당권일부이전	2003년 11월 5일 제8000호	2003년 9월 1일 확정채권일부대위변제	변제액 금2,000,000원 근저당권자 김을동 561213-1089723 서울시 중구 필로 6

2. 근저당권 변경 또는 경정의 등기

가. 채무자변경으로 인한 근저당권변경등기

(1) 근저당권의 피담보채권이 확정되기 전에 기본계약상 채무자 지위가 인수된 경우

(가) 기본계약상의 채무자 지위 전부 인수

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6번근저당권 변경	2003년 11월 5일 제8000호	2003년 9월 1일 계약인수	채무자 김삼남 서울시 종로구 원남로 3-1

(주) 변경전의 채무자 표시를 말소하는 표시를 기록한다.

(나) 수개의 기본계약 중 그 일부의 인수

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6번근저당권 변경	2003년 11월 5일 제8000호	2003년 9월 1일 계약일부인수	채무자 김삼남 서울시 종로구 원남로 3-1

(다) 인수인이 기본계약에 가입한 경우

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6번근저당권변경	2003년 11월 5일 제8000호	2003년 9월 1일 중첩적 계약인수	채무자 김삼남 서울시 종로구 원남로 3-1

(2) 근저당권의 피담보채권이 확정된 후에 피담보채무가 인수된 경우

(가) 면책적 채무인수

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6 번 근저당 권변경	2003년 11월 5 일 제8000호	2003년 9월 1일 확정채무의 면책적 인수	채무자 김삼남 서울시 종로구 원남로 3-1

(주) 변경 전의 채무자 표시를 말소하는 표시를 기록한다.

(나) 중첩적 채무인수

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6 번 근저당권변 경	2003년 11월 5일 제8000호	2003년 9월 1일 확정채무의 중첩적인수	채무자 김삼남 서울시 종로구 원남로 3-1

(3) 채무의 승계(상속)의 경우

(가) 채무자가 사망한 후 공동상속인 중 1인만이 기본계약을 인수한 경우

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6 번 근저당 권변경	2003년 11월 5 일 제8000호	2003년 9월 1일 계약인수	채무자 김삼남 서울시 종로구 원남로 3-1

(주) 변경 전의 채무자 표시를 말소하는 표시를 기록한다.

(나) 채무자가 사망한 후 공동상속인 중 1인만이 확정채무를 인수한 경우

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
6-1	6 번 근저당 권변경	2003년 11월 5일 제8000호	2003년 9월 1일 확정채무의 면책적 인수	채무자 김삼남 서울시 종로구 원남로 3-1

(주) 변경 전의 채무자 표시를 말소하는 표시를 기록한다.

바. 신청서 사례

[사례] 근저당권설정등기신청서(인감증명제도가 없는 외국인이 입국하지 아니하고
위임에 의한 경우-미국인의 경우)

근저당권설정등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시			
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡			
2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡			
이 상			
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 2월 10일 근저당권설정계약		
등 기 의 목 적	근저당권설정		
채 권 최 고 액	금 50,000,000 원		
채 무 자	제이슨 리 로스앤젤리스주 그랜드 애뷰뉴 〇〇 미합중국		
설 정 할 지 분			
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)
등 기 의 무 자	제이슨 리 위 대리인 박영철	00000-000000 00000-000000	로스앤젤리스주 그랜드 애뷰뉴 〇〇 미합 중국 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4
등 기 권 리 자	김 수 길	00000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

등 록 면 허 세	금	000,000	원
지 방 교 육 세	금	000,000	원
농 어 촌 특 별 세	금	000,000	원
세 액 합 계	금	000,000	원
등 기 신 청 수 수 료	금	28,000	원
	납부번호 : 00-0000-0000-0		
	일괄납부 :	건	원
국민주택채권매입금액	금	000,000	원
국민주택채권발행번호	000		
등기의무자의 등기필정보			
부동산고유번호	1002-2009-002096		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호	
박영철	A7B-CD7EF-123G	50-4637	
첨 부 서 면			
1. 근저당권설정계약서	1통	1. 주소를 증명하는 서면	1통
1. 등록면허세영수필확인서	1통	1. 근저당권설정등기위임장	1통
1. 수임인의인감증명서	1통	1. 동일인증명서	1통
1. 등기필증	1통	1. 번역문	각 1통
1. 위임장	1통	<기 타>	
20 년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (☐ 동의 ☐ 미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 외국인(미국인)이 입국하지 않고 대리인을 통하여 국내부동산에 근저당권설정등기를 하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 근저당권을 설정하는 부동산을 기재하되, 등기부상 부동산 표시와 일치하여야 한다. 토지는 소재, 지번, 지목, 면적 순으로 기재하고, 건물은 소재, 지번, 구조, 종류, 면적 순으로 기재한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “근저당권설정계약”으로, 연월일은 근저당권설정계약의 체결일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : “근저당권설정”이라고 기재한다.
- 채권최고액란 : 아라비아 숫자로 “금○○○원”으로 기재한다.

근저당설정등기를 함에 있어 그 근저당권의 채권자 또는 채무자가 수인일지라도 단일한 채권최고액을 기록하여야 하고, 각 채권자 또는 채무자별로 채권최고액을 구분하여(예, '채권최고액 채무자 갑에 대하여 1억원, 채무자 을에 대하여 2억원, 또는 '채권최고액 3억원 최고액의 내역 채무자 갑에 대하여 1억원, 채무자 을에 대하여 2억

원'등) 기록할 수 없다(등기예규 제1816호제2조제1항).

채권최고액을 외국통화로 표시하여 신청정보로 제공한 경우에는 외화표시금액을 채권최고액으로 기록한다(예, "미화 금 ○○달러").(등기예규 제1816호제2조제2항)

채무자가 수인인 경우 그 수인의 채무자가 연대채무자라 하더라도 등기기록에는 단순히 "채무자"로 기록한다(등기예규 제1816호제2조제3항).

- 채무자란 : 채무자의 성명(명칭)과 주소를 기재한다. 근저당권설정자와 채무자가 동일인인 경우에도 채무자의 표시를 반드시 하여야 한다.
- 설정할 지분란 : 근저당권을 소유권 등의 일부지분에 설정할 경우에만 그 지분을 기재한다.

(예) “○○○지분 전부”, “○번 ○○○지분 ○분의 ○ 중 일부(○분의 ○)”

- 등기의무자란 : 근저당권설정자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다. 등기의무자의 등기부상 주소와 현재의 주소와 다른 경우, 등기명의인표시변경(또는 경정)등기를 신청하여 등기의무자의 주소를 변경한 후 설정등기를 하여야 한다.
- 등기권리자란 : 근저당권자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보” 와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보” 는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보” 를 함께 첨부하여야 한다.
- 근저당권설정계약서 : 등기원인을 증명하는 서면으로 첨부한다.
- 근저당권설정등기의 대리위임장 작성방법 : 구체적설명 214면 참조
- 수임인의 권한 등 : 구체적설명 215면 참조

- 외국인등록사실증명 : 구체적설명은 92면 참조
- 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 : 구체적설명은 931, 932면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 218면 참조
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조

- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 근저당설정 및 등기위임장(본국 공증인이 공증한 경우)

Settlement of pledge and Letter of Attorney for registration

1. Name of Authorizer : Name (in Korean) : 이 ○ ○

American name : Jason Lee

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. : 456-789-123

Contact :

Above Authorizer hereby designates the following person as its Attorney for settlement of pledge in Korea, and it assigns to such Attorney all of its rights for the legal actions in relation to registration of such pledge.

1. Attorney : Park Young Cheol (SSN :)

Address : 569-7 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Telephone :

Relation to Authorizer : Cousin of Authorizer's father

2. The real estate

1. 123-5 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Land 350m²

2. 123-5 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

A single-story residential house with cement/brick walls and a slab roof 98m²

3. Legal actions to be authorized

1) To settle the pledge with the pledger on above real estate

2) To appoint an agent to apply for registration for settlement of pledge

3) All other actions in relation to above settlement of pledge

4. Special remarks for the missing Property Title Deed

I lost Property Title Deed for above real estate that I hereby certify such fact with this letter of attorney.

The Authorizer puts its signature and certifies above facts to be true and correct by the authentication of a Notary Public from the Government of Los Angeles, USA.

Above Authorizer : Name (in Korean) : 이 ○ ○

American name : Jason Lee

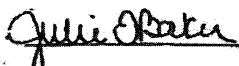
_____, 20__

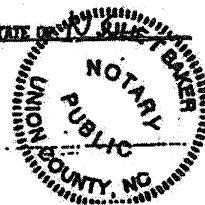
swore an oath and put its signatory in front of me, _____, on the date of January 4, 20__.

Notary Public of Los Angeles : Michael

Notary License No. :

Effective through :


NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF CALIFORNIA
PRINTED NAME: Juliet Baker
MY COMMISSION EXPIRES: My Commission Expires May 18, 2013



※ 이 위임장은 인감증명제도가 없는 미국인이 대리인을 통하여 근저당설정등기를 하는 경우이고, 위임인의 본국 공증인이 공증한 경우이다. 설명은 다음 번역문 말미 참조

[사례] 근저당설정 및 등기대리위임장(전 양식의 번역문)

근저당설정 및 등기 대리위임장

1. 위임인 성명 : 한국명 이 ○ ○ ()

미국명 제이슨 리

성 별 : 남

생년월일 :

현 주 소 : 로스앤젤리스 ○○○ 미합중국

여권번호 : 456-789-123

연 락 처 :

위 위임인은 한국에서의 근저당권설정에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고 동 부동산의 근저당권설정 및 그 등기에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인(대리인) : 박영철(주민등록번호 :)

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 56길 97

전화 :

위임자와의 관계 : 동서관계

2. 근거당설정부동산 :

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350m²

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

 98 m^2

-이 상-

3. 위임하는 법률행위

- 1) 근저당권자와 위 부동산에 대한 근저당설정의 체결
- 2) 근저당설정등기신청대리인 선임
- 3) 기타 위 부동산 근저당설정등기에 관한 일체의 행위

4. 특기사항 : 부동산등기권리증 분실한 경우

상기부동산에 대하여 본인이 보관중인 등기권리증이 분실되어 이 위임장으로 그 사실을 확인합니다.

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤리스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

200 . . .

위 위임인 한국명 이 ○ ○ ()

미국명 제이슨 리 (서명)

로스앤젤리스 주 공증인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

번역인 ○○○

주소 :

※ 이 위임장은 번역문이며 번역인의 서명, 주소를 기재하고 서명 또는 날인하여야 함

※ 근저당설정 및 등기위임장

※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 인감증명제도가 없는 나라의 경우에는 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이

며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).

- ※ 등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 132면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.

- ※ 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

- ※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 인감증명서(근저당설정등기 위임을 받은 수임인의 인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

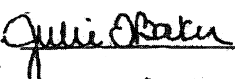
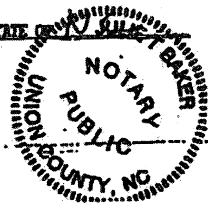
※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호		인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()	인감		
국적				
주소				
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자		
		성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-
		주소 (법인·사업장소재지)		
	일반용	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)		
비고				
1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 () 를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.				
발급번호		위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.		
		년 월 일		
		○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장 직인		

발급기관 고유코드: 주소지 증명청: ○○○
210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

※ 수임인이 등기신청을 직접 하거나, 법무사 등 자격자대리인에게 위임하는 경우 수임인의 인감증명도 첨부하여야 한다.

[사례] 거주사실증명서(본국공증인의 공증서면)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 1469874
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) :	
Applicant's Signature(본인서명) : _____	
Date : 20 년 월 일	
나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다.	
I ○○○ A NOTARY PUBLIC DO HEREBY CERTIFY THAT ON THE DAY OF ○○○ PERSONALIY APPEARED BEFORE ME ○○○ WHO BEING BY ME FIRST DULY SWORN, DECLARED THAT HE(SHE) IS THE PERSON WHO SIGNED THE FOREGOING STATEMENT AND THAT THE STATEMENTS ARE TRUE AND CORRECT.	
 NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF NORTH CAROLINA PRINTED NAME: Juliet Baker MY COMMISSION EXPIRES: My Commission Expires Nov 18, 2013 	

※ 본국에 주소증명서 또는 거주사실증명서를 발급하는 기관이 없는 경우의 거주사실 증명서이다(예를 들어, 미국, 영국 등). 설명은 다음의 번역문 말미 참조

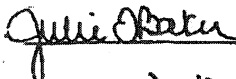
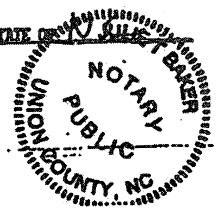
[사례] 거주사실증명서(전 양식의 번역문)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 1469874
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) : Applicant's Signature(본인서명) : _____ Date : 20 년 월 일 나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다. 나는 공증인 ○○○입니다. 20 년 9월 19일 개인적으로 내 앞에 출석한 ○○○이 정식으로 선서하면서 그(그녀)가 진술한 진술에 서명한 사람이고, 그 진술이 정확하다는 것을 선언하였음을 여기서 증명함. 공증인 이름 : _____ 위임장 번호 : _____ 위임 만료일 : _____ 연 락 처 : _____ 주 소 : _____ 공증인의 서명 : _____	

※ 주소를 증명하는 서면 : 구체적설명은 218면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국공증인의 공증의 경우)

Certificate of Identity	
Name (in Korean) :	이 ○ ○
American name :	Jason Lee
Gender :	Male
Birth date :	
Address :	Los Angeles, USA
Passport No. :	
SSN :	
Date of U.S. Citizenship :	May 26, 20__
Authorizer signed this letter to certify above matters with authentication by the Notary Public of the Government of Los Angeles	
	_____, 20__
Name (in Korean) :	이 ○ ○
American name :	Jason Lee
Michael, a Notary Public of City of Los Angeles, certifies that _____ himself appeared in front of me on February 15, 20__ and signed under the name of this Certificate.	
 NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF CALIFORNIA PRINTED NAME: Julie T Baker MY COMMISSION EXPIRES: My Commission Expires Nov 18, 2013 	

※ 이 사례는 미국인의 본국 공증인이 공증한 동일인증명서이다. 설명은 후술의 번역문
말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인 증명서

한국명(한글) : 이 ○ ○

미국명(영문) : 제이슨 리

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 로스앤젤리스 ○○○ ○○○ ○○○○, 미합중국.

여권번호 :

시민권번호 :

미국적 취득일 : 20 . 5. 26

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤리스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

20 . . .

미국명 : 제이슨 리 서명

한국명 : 이 ○ ○

로스앤젤레스시 공증인 마이컬은 20○. 2. 15. ○○○가 직접 본인 앞에 출두하여, 증서에 기록된 이름의 사람임을 서명하였으므로 그를 증명한다.

로스앤젤레스 공증인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

연락처 :

번역인 : 이 창 동 주소 :

※ 이 사례는 미국인의 본국 공증서면이다.

○ 동일인 증명 : 구체적설명은 141면 참조

○ 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조

[사례] 근저당권설정계약서

근저당권설정계약서

채권자 겸 근저당권자 : 인

주소 :

채 무 자 : (인)

주소 :

큰저당권설정자 : (인)

주소 :

채권최고액 : 금 오천만원정 (₩50,000,000)

위 당사자 사이에 다음과 같이 근저당권설정계약을 체결한다.

제1조(근저당권의 설정) ①근저당권설정자(이하 설정자라 한다)는 위 채권최고액으로 그 범위 내에서 채권자의 채무자에 대한 대여금과 그 이자, 연체이자 및 기타 부대비용 등 채무자가 채권자에 대하여 현재 또는 장래에 있어 부담하게 될 채무를 담보하기 위하여 설정자 소유의 이 계약서 끝 부분 기재 부동산의 표시(이하 근저당물건이라 한다)에 대하여 순위 제1번의 근저당권을 설정한다.

②근저당물건의 실체가 이 계약서 근저당물건 목록 란의 기재나 공부상 기재와 상이한 부분이 있더라도 이 근저당권은 실체물건 위에 그 효력이 미치며, 채권자가 채권보전상의 필요에 따라 청구하는 때에는 설정자는 즉시 변경등기나 경정등기 기타 필요한 절차를 이행하여야 한다.

제2조(변제방법, 이자, 연체이자 등) ①채무자는 채무를 변제기일에 채권자가 지정하는 방법에 따라 이행하여야 한다.

②채무에 대한 이자, 연체이율, 지급시기, 지급방법 등은 채권자가 정한 바에 의한다.

제3조(근저당권의 효력의 범위) 담보물건의 증축, 개축 기타 사유로 인하여 부가 또는 종속되는 물건에도 근저당권의 효력은 당연히 미치며, 근저당토지상에 미등기건물이 있는 경우 또는 장래 건물을 신축할 경우에는 그 건물에 추가로 제1순위 근저당권을 설정한다.

제4조(담보의 보존 및 가치의 유지) ①설정자는 위 부동산에 대하여 채권자의 사전 승낙없이 타에 양도하거나 그 위에 제한물권, 임차권을 설정하거나 현상을 변경하는

등 기타 가격을 감소시킬 행위로 채권자에게 손해를 미치게 하여서는 아니된다.

②설정자는 멸실, 훼손, 변경, 공용징수 기타의 원인으로 근저당물건의 현상이 변경되거나 그럴 염려가 있을 경우에는 즉시 이 사실을 채권자에게 통지하여야 한다.

③전항의 경우에 설정자가 제3자로부터 수령할 보상금, 교부금, 청산금 등의 금전이나 물건이 있을 때에는 그 채권을 채권자에게 양도하고 필요한 절차를 이행하여야 한다.

④전항에 의하여 채권자가 금전을 수령한 때에는 피담보채무의 변제기도래 여하에 관계없이 임의로 변제에 충당하여도 이의를 제기하지 아니하며, 그 수령액으로 변제에 부족하게 된 때에는 채무자는 지체 없이 그 부족액을 채권자에게 지급하여야 한다.

⑤채무자는 천재지변, 재해 등의 사유로 근저당물건의 가격이 감소된 때 또는 채권자가 담보가액이 부족하다고 인정하는 때에는 채권자의 청구에 의하여 그 부족액을 지급하거나 대담보 또는 추가담보를 제공하여야 한다.

제5조(기한이익의 상실) ①채무자가 다음 각 호의 1에 해당될 때에는 기한의 이익을 당연히 상실한다.

1. 이자지급을 1회라도 지체한 때
2. 채무자 및 설정자가 제4조제1항제2항의 규정에 위반한 때
3. 채무자 및 설정자가 다른 채무로 인하여 가압류, 가처분 또는 강제집행을 받은 때
4. 채무자 및 설정자가 파산선고를 받은 때

②전항의 경우 채권자는 임의로 계약을 해제할 수 있을 뿐 아니라 채권자가 근저당물건을 처분하여도 이의할 수 없다.

제6조(제 절차의 협력의무와 비용부담) 설정자는 본 계약에 기한 근저당권의 설정, 변경, 경정, 이전, 이관, 말소 등에 관한 등기, 등록 기타의 모든 절차에 있어 채권자의 청구에 따라 적극 협력하여야 하며 그 절차에 관한 모든 비용은 설정자의 부담으로 한다.

제7조(근저당권의 실행) ① 근저당물건의 처분은 경매절차에 의함을 원칙으로 하되, 이에 의하지 아니하더라도 일반적으로 적당하다고 인정되는 방법, 시기, 가격 등에 의하여 채권자가 임의 처분할 수 있다.

②전항에 의하여 채권자가 취득한 금액으로부터 모든 비용을 차감한 잔액을 법정순서에 불구하고 채무의 변제에 충당하여도 이의할 수 없으며 잔존채무가 있는 경우에 채무자는 이를 즉시 보충 변제하여야 한다.

제8조(담보의 변경) 채권자가 필요에 의하여 담보의 변경을 청구한 때에는 채무자는 즉시 이를 이행하여야 한다.

제9조(보험계약) ①설정자는 근저당물건에 대하여 채권보전에 필요한 범위내에서 채권자가 지정하는 종류와 금액으로 보험계약을 체결하고, 근저당권의 피담보채무가 존속할 때까지 이를 계속 유지하여야 한다.

②채권자가 근저당물건의 보존에 필요하다고 판단한 때에는 채권보전에 필요한 범위내에서 설정자를 대신하여 임의로 보험계약을 체결할 수 있다.

③ 설정자는 제1항의 보험계약에 따른 권리를 채권자의 지정에 따라 채권자에게 양도하거나 질권을 설정하여 그 보험증권을 채권자에게 교부하여 보험금은 채권자가 직접 수령하도록 절차를 이행한다.

④설정자가 제1항의 규정에 따르지 아니함으로써 채권자가 제2항의 규정에 따라 설정자를 대신하여 채권보전상 필요한 보험계약을 체결하거나 계속하고 그 보험료를 지급한 때에는, 채무자와 설정자는 연대하여 채권자가 지급한 보험료 및 기타 제 비용에 대하여 즉시 지급하여야 한다.

⑤채권자가 제1항 내지 제4항의 규정에 의한 보험계약에 터 잡아 보험금을 수령한 때에는 피담보채무의 변제기도래 여하에 관계없이 채무의 변제에 충당할 수 있다.

제10조(연대채무) 채무자는 본 계약의 각 조항에 의한 설정자의 채무를 연대하여 이행하여야 한다.

제11조(합의관할) 본 계약에 관한 소송은 채권자의 주소지를 관할하는 서울중앙지방법원을 관할법원으로 할 것을 합의한다.

위와 같이 근저당권설정계약을 체결하고 이를 증명하기 위하여 본 증서를 작성하고 기명날인한다.

20 년 2월 10일

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350㎡

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98㎡

이 상

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 2월 10일 근저당권설정계약
등 기 의 목 적	근저당권설정
채 권 최 고 액	금 50,000,000 원
채 무 자	제이슨 리 로스앤젤리스 ○○○ ○○○ ○○○○, 미합중국.
설 정 할 지 분	
위 임 인	
대 리 인	
등기의무자 제이슨 리 ㉠ 로스앤젤리스 ○○○ ○○○ ○○○ ○, 미합중국. 위 대리인 박영철 서울특별시 서초구 서초대로 23길 45 등기권리자 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

[사례] 근저당권설정등기신청서(인감증명제도가 있는 외국인이 입국하지 아니하고 위임에 의한 경우-일본인의 경우)

근저당권설정등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		20〇〇년 2월 10일 근저당권설정계약		
등 기 의 목 적		근저당권설정		
채 권 최 고 액		금 50,000,000 원		
채 무 자		키요시〇〇 일본국 대판부 동대판시 후덕정 0번지		
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	
등 기 의 무 자	키요시〇〇 위 대리인 박영철	00000-000000 00000-000000	일본국 대판부 동대판시 후덕정 0번지 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	
등 기 권 리 자	김 수 길	00000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	

등 록 면 허 세	금	000,000	원
지 방 교 육 세	금	000,000	원
농 어 촌 특 별 세	금	000,000	원
세 액 합 계	금	000,000	원
등 기 신 청 수 수 료	금	000,000	원
	납부번호 : 00-0000-0000-0		
	일괄납부 : 건 원		
국민주택채권매입금액	금	000,000	원
국민주택채권발행번호	000		
등기의무자의 등기필정보			
부동산고유번호	1002-2009-002096		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호	
박영철	A7B-CD7EF-123G	50-4637	
첨 부 서 면			
1. 근저당권설정계약서	1통	1. 주소를 증명하는 서면	1통
1. 등록면허세영수필확인서	1통	1. 근저당권설정등기위임장	1통
1. 등기의무자인감증명서	1통	1. 동일인증명서	1통
1. 수임인의인감증명서	1통	1. 번역문	각 1통
1. 등기필증	1통	<기 타>	
1. 위임장	1통		
20〇〇년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 인감증명제도가 있는 외국인(일본인)이 입국하지 않고 대리인을 통하여 국내부동산에 근저당권설정등기를 하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 근저당권을 설정하는 부동산을 기재하되, 등기부상 부동산 표시와 일치하여야 한다. 토지는 소재, 지번, 지목, 면적 순으로 기재하고, 건물은 소재, 지번, 구조, 종류, 면적 순으로 기재한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “근저당권설정계약”으로, 연월일은 근저당권설정계약의 체결일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : “근저당권설정”이라고 기재한다.
- 채권최고액란 : 아라비아 숫자로 “금○○○원”으로 기재한다.

[등기예규 제1471호] 근저당설정등기를 함에 있어 그 근저당권의 채권자 또는 채무자가 수인일지라도 단일한 채권최고액만을 기록하여야 하고, 각 채권자 또는 채무자별로 채권최고액을 구분하여(예 : “채권최고액 채무자 갑에 대하여 1억원, 채무자 을에 대하여 2억원”, 또는 “채권최고액 3억원 최고액의 내역 채무자 갑에 대하여 1억원,

채무자 을에 대하여 2억원” 등) 기록할 수 없다.(근저당권에 관한 등기사무처리지침 제2조).

○ 채무자란 : 채무자의 성명(명칭)과 주소를 기재한다. 근저당권설정자와 채무자가 동일인인 경우에도 채무자의 표시를 반드시 하여야 한다.

○ 설정할 지분란 : 근저당권을 소유권 등의 일부지분에 설정할 경우에만 그 지분을 기재한다.

(예) “○○○지분 전부”, “○번 ○○○지분 ○분의 ○ 중 일부(○분의 ○)”

○ 등기의무자란 : 근저당권설정자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다. 등기의무자의 등기부상 주소와 현재의 주소와 다른 경우, 등기명의인표시변경(또는 경정)등기를 신청하여 등기의무자의 주소를 변경한 후 설정등기를 하여야 한다.

○ 등기권리자란 : 근저당권자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

○ 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보” 와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보” 는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

○ 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보” 를 함께 첨부하여야 한다.

○ 근저당권설정계약서 : 등기원인을 증명하는 서면으로 첨부한다.

○ 근저당권설정등기의 대리위임장 작성방법 : 구체적설명 214면 참조

○ 수임인의 권한 등 : 구체적설명 215면 참조

○ 근저당권설정위임을 받은 수임인의 인감증명 : 구체적설명은 214면 참조

○ 외국인등록사실증명 : 구체적설명은 92면 참조

○ 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 : 구체적설명은 931, 932면 참조

- 번역문 : 구체적설명은 91면 참조.
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 218면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대

법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 근저당설정 및 등기위임장(등기권리증을 분실한 경우)

根抵当設定及び登記委任状

1. 委任人の氏名：韓国名 イ・○○○

日本名 きよし・○○○()

性 別：男

国 籍：日本

生年月日：

現住所：日本国 大阪府 東大阪市 俊徳町 1番地

連絡先：

上記の委任人は韓国での根抵当設定に関し、次の人を代理人と定め、同不動産の根抵当設定及び根抵当設定登記に関する法律行為に対する一切の権限を委任する。

記

1. 受任人(代理人)：パク・ヨンチョル(住民登録番号：)

住所：ソウル特別市瑞草区瑞草洞569-7

電話：

委任者との続柄：同壻関係

2. 根抵当設定の不動産：

不動産の表示

1. ソウル特別市 瑞草区 瑞草洞 123-5

敷地350㎡

2. ソウル特別市 瑞草区 瑞草洞 123-5

セメント煙瓦造スラブ屋根の単層住宅

98㎡

以上

3. 委任する法律行為

1) 根抵当権者と上記の不動産に対する根抵当設定の締結

2) 根抵当設定登記申請代理人の先任

3) その他上記不動産の根抵当設定に関する一切の行為

4. 特記事項：不動産登記権利証を紛失した場合

上記の不動産に対し、本人が保管中であった登記権利証を紛失したため、この委任状によりその事実を確認します。

200 年 月 日

上記の委任人 韓国名 イ・○○ 日本名 きよし・○○ (印)

※ 이 위임장은 인감증명제도가 있는 외국인(일본인)이 입국하지 않고 대리인을 통하여 국내부동산에 근저당권설정등기를 하는 경우의 사례이다. 설명은 후술의 번역문 말미 참조.

3. 위임하는 법률행위

- 1) 근저당권자와 위 부동산에 대한 근저당설정의 체결
- 2) 근저당설정등기신청대리인 선임
- 3) 기타 위 부동산 근저당설정에 관한 일체의 행위

4. 특기사항 : 부동산등기권리증 분실한 경우

상기부동산에 대하여 본인이 보관중인 등기권리증이 분실되어 이 위임장으로 그 사실을 확인합니다.

200 . . .

위 위임인

한국명 : 이 ○ ○ (인)

일본명 : 키요시○○ (인)

번역 : 이승준

주소 :

※ 이 위임장은 번역문이며, 번역인의 서명, 주소를 기재하고 서명 또는 날인하여야 함

※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 인감증명의 날인제도가 있는 외국인은 대리위임장에는 인감을 날인하고 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제3항, 제12조제1항).¹⁸⁾

※ 등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨

18) 외국인이 인감증명을 제출하는 방법 137면 참조.

부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 214면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.

※ 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조.

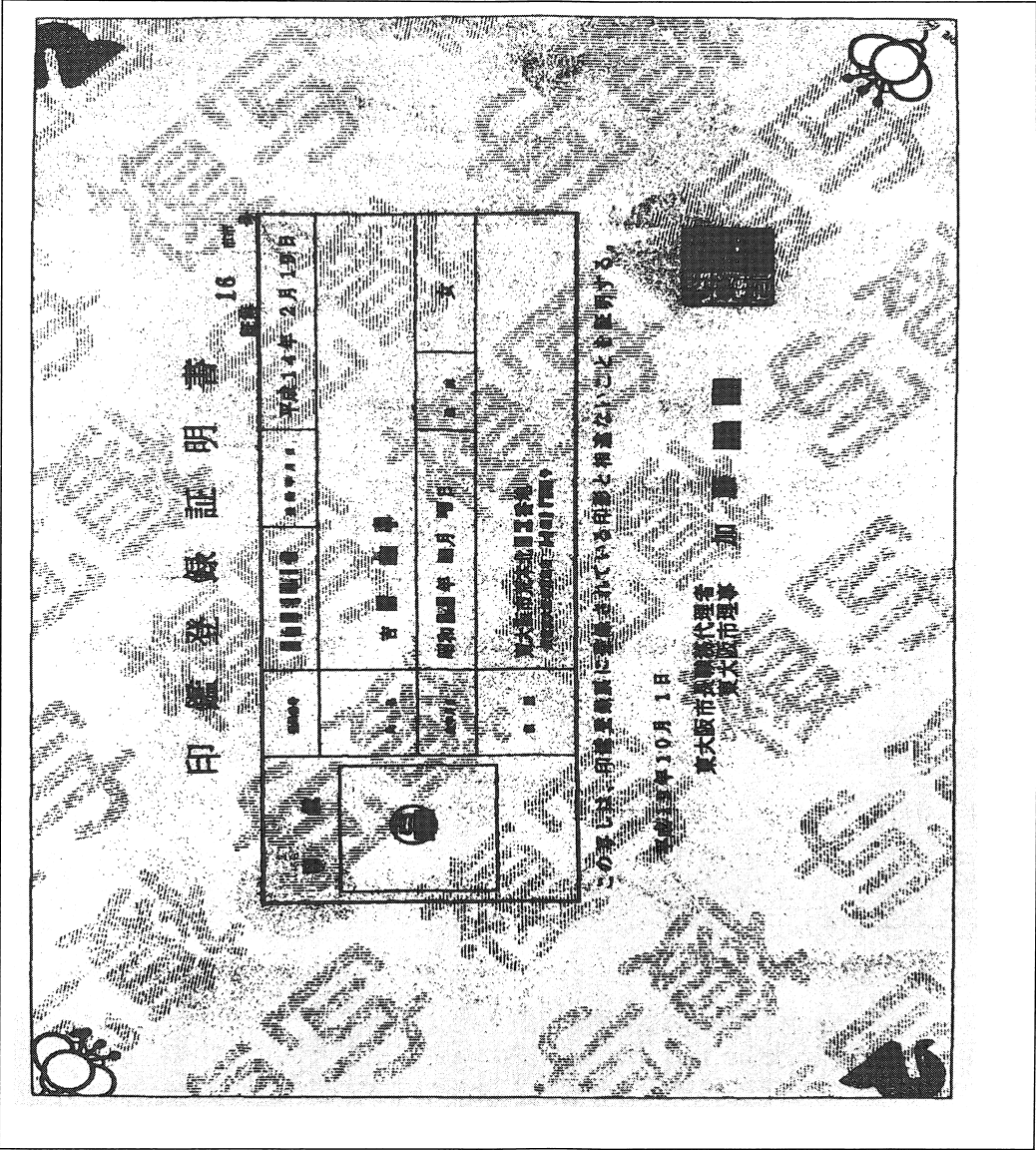
※ 수임인의 권한 : 구체적설명은 215면 참조

※ 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

※ 국내수임인이 외국인에게 필요한 서면을 요구하는 안내문 977면 참조

[사례] 본국인감등록증명서(인감증명제도가 있는 일본인의 경우 - 근저당설정등기위임장에 첨부)



※ 인감증명제도가 있는 일본관공서가 발행한 인감등록증명서이다. 설명은 후술의 번역문 참조

[사례] 본국인감등록증명서(전 양식의 번역문)

인감등록증명서

증 제16호

인감	등록번호		등록년월일	평성 년2월19일 (20 년 2월19일)
성명 생년월일 주소	씨명			
	생년월일	소화 년 월 일 (19 년 월 일)	성별	
	주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 번지		

이 사본은 인감등록표에 등록되어진 인형과 상위 없음을 증명합니다.

평성 19년 10월 1일(2007년 10월 1일)

동대판시장 직무대리자
동대판시이사 가등

번역본입니다.
번역자 : 이 (-)
서울시 서초구 ○○동 00-0

※ 이 인감증명서는 근저당설정등기위임장에 첨부하는 인감증명제도가 있는 일본인의 본국인감등록증명서이다.

- 인감증명제도가 있는 외국인은 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항).
- 번역문첨부 : 구체적설명은 91면 참조
- 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 인감증명서(근저당설정등기위임을 받은 수임인의 인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호	-		인감증명서		본인	대리인
성명 (한자)	()		인감			
국적						
주소						
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자				
		성명 (법인명)		주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-	
		주소 (법인·사업장소재지)				
	일반용	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)				
비고						
1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.						
발급번호	위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.					
년 월 일 ○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장 직인						

발급기관 고유코드: 주소지 증명청: ○○○

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

※ 수임인이 등기신청을 직접 하거나, 법무사 등 자격자대리인에게 위임하는 경우 수임인의 인감증명도 첨부하여야 한다.

※ 일본인의 경우 본국의 주소증명서 또는 거주사실증명서를 발급받아 첨부한다. 설명은 후술의 번역문 참조

[사례] 본국주소증명서(전 양식의 번역문)

대판부 동대판시		주 민 표					시시-789123		
세대주	키요시○○								
주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지		평 2010. ○. ○전거 평 2010. ○. ○계통						
1	씨명		생년월일	성별		속명	세대주	주민 일	
			소화 년 월 일(19 . . .)					평20 .9. 16	
	본 적	대판부 동대판시 후덕정 0번지					필두자		
	내량현 대화고전시 대자대곡 0번지의 0부터 전입						평 2010. ○. ○이동 평 2010. ○. ○계출		
이하여백									
이 사본은 주민표의 원본과 상위없음을 증명합니다. 평성 20 년 10월 1일 (2010. 10. 1.) 대판부 동대판 시장 직무대리자 이사 가등 번역인 이 ○ ○ 주소 :									

※ 이 증명서는 일본인의 경우 주소를 증명하는 서면이다.

- ※ 주소를 증명하는 서면 : 구체적설명은 218면 참조
- ※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).
- ※ 번역문 : 구체적설명은 91면 참조.

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국공증서의 경우)

同一人証明書

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

生年月日：

性別：男

現居住地：日本国大阪府東大阪市俊徳町11番地

日本国籍の取得日：20 年5月26日

日本国人のきよし・○○は `大韓民国の家族関係登録簿に記載されているイ・○○
と同一人であることを証明します。

20 年 月 日

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

日本国大阪府東大阪市俊徳町11-1

公証人：ナカシ

公証免許番号：

有効期間：

※ 이 사례는 일본인의 본국 공증인의 증명서면이다. 설명은 후술의 서식말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인 증명서

한국명 : 이 ○ ○

일본명 : 키요시○○

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지

여권번호 :

일본국적 취득일 : 20 . 5. 26

일본국인 키요시○○은 대한민국 가족관계등록부에 있는 이00과 동일인을 증명합니다.

20 . .

한국명 : 이 ○ ○

일본명 : 키요시○○

일본국 대판부 동대판시 후덕정 11-1

공증인 : 나카시

공증면허번호 :

유효기간 :

번역인 : 이 강 준

주소 :

※ 이 증명서는 일본인의 본국 관공서의 증명서면이다.

- 동일인 증명 : 구체적설명은 219면 참조.
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.
- 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조.
- 아포스티유 : 구체적설명은 979면 참조.

[사례] 근저당권설정계약서

근저당권설정계약서

채권자 겸 근저당권자 : ○ ○ ○ ①

주 소 :

채 무 자 : ○ ○ ○ ②

주 소 :

근 저 당 권 설 정 자 : ○ ○ ○ ③

주 소 :

채권최고액 : 금 오천만원정 (₩50,000,000)

위 당사자 사이에 다음과 같이 근저당권설정계약을 체결한다.

제1조(근저당권의 설정) ①근저당권설정자(이하 설정자라 한다)는 위 채권최고액으로 그 범위 내에서 채권자의 채무자에 대한 대여금과 그 이자, 연체이자 및 기타 부대비용 등 채무자가 채권자에 대하여 현재 또는 장래에 있어 부담하게 될 채무를 담보하기 위하여 설정자 소유의 이 계약서 끝 부분 기재 부동산의 표시(이하 근저당물건이라 한다)에 대하여 순위 제1번의 근저당권을 설정한다.

②근저당물건의 실체가 이 계약서 근저당물건 목록 란의 기재나 공부상 기재와 상이한 부분이 있더라도 이 근저당권은 실체물건 위에 그 효력이 미치며, 채권자가 채권보전상의 필요에 따라 청구하는 때에는 설정자는 즉시 변경등기나 경정등기 기타 필요한 절차를 이행하여야 한다.

제2조(변제방법, 이자, 연체이자 등) ①채무자는 채무를 변제기일에 채권자가 지정하는 방법에 따라 이행하여야 한다.

②채무에 대한 이자, 연체이율, 지급시기, 지급방법 등은 채권자가 정한 바에 의한다.

제3조(근저당권의 효력의 범위) 담보물건의 증축, 개축 기타 사유로 인하여 부가 또는 종속되는 물건에도 근저당권의 효력은 당연히 미치며, 근저당토지상에 미등기 건물이 있는 경우 또는 장래 건물을 신축할 경우에는 그 건물에 추가로 제1순위 근저당권을 설정한다.

제4조(담보의 보존 및 가치의 유지) ①설정자는 위 부동산에 대하여 채권자의 사전 승낙없이 타에 양도하거나 그 위에 제한물권, 임차권을 설정하거나 현상을 변경하는 등 기타 가치를 감소시킬 행위로 채권자에게 손해를 미치게 하여서는 아니 된다.

②설정자는 멸실, 훼손, 변경, 공용징수 기타의 원인으로 근저당물건의 현상이 변경되거나 그럴 염려가 있을 경우에는 즉시 이 사실을 채권자에게 통지하여야 한다.

③전항의 경우에 설정자가 제3자로부터 수령할 보상금, 교부금, 청산금 등의 금전이나 물건이 있을 때에는 그 채권을 채권자에게 양도하고 필요한 절차를 이행하여야 한다.

④전항에 의하여 채권자가 금전을 수령한 때에는 피담보채무의 변제기도래 여하에 관계없이 임의로 변제에 충당하여도 이의를 제기하지 아니하며, 그 수령액으로 변제에 부족하게 된 때에는 채무자는 지체 없이 그 부족액을 채권자에게 지급하여야 한다.

⑤채무자는 천재지변, 재해 등의 사유로 근저당물건의 가격이 감소된 때 또는 채권자가 담보가액이 부족하다고 인정하는 때에는 채권자의 청구에 의하여 그 부족액을 지급하거나 대담보 또는 추가담보를 제공하여야 한다.

제5조(기한이익의 상실) ①채무자가 다음 각 호의 1에 해당될 때에는 기한의 이익을 당연히 상실한다.

1. 이자지급을 1회라도 지체한 때
2. 채무자 및 설정자가 제4조제1항제2항의 규정에 위반한 때
3. 채무자 및 설정자가 다른 채무로 인하여 가압류, 가처분 또는 강제집행을 받은 때
4. 채무자 및 설정자가 파산선고를 받은 때

②전항의 경우 채권자는 임의로 계약을 해제할 수 있을 뿐 아니라 채권자가 근저당물건을 처분하여도 이의할 수 없다.

제6조(제 절차의 협력의무와 비용부담) 설정자는 본 계약에 기한 근저당권의 설정, 변경, 경정, 이전, 이관, 말소 등에 관한 등기, 등록 기타의 모든 절차에 있어 채권자의 청구에 따라 적극 협력하여야 하며 그 절차에 관한 모든 비용은 설정자의 부담으로 한다.

제7조(근저당권의 실행) ① 근저당물건의 처분은 경매절차에 의함을 원칙으로 하되, 이에 의하지 아니하더라도 일반적으로 적당하다고 인정되는 방법, 시기, 가격 등

에 의하여 채권자가 임의 처분할 수 있다.

②전항에 의하여 채권자가 취득한 금액으로부터 모든 비용을 차감한 잔액을 법정 순서에 불구하고 채무의 변제에 충당하여도 이의할 수 없으며 잔존채무가 있는 경우에 채무자는 이를 즉시 보충 변제하여야 한다.

제8조(담보의 변경) 채권자가 필요에 의하여 담보의 변경을 청구한 때에는 채무자는 즉시 이를 이행하여야 한다.

제9조(보험계약) ①설정자는 근저당물건에 대하여 채권보전에 필요한 범위내에서 채권자가 지정하는 종류와 금액으로 보험계약을 체결하고, 근저당권의 피담보채무가 존속할 때까지 이를 계속 유지하여야 한다.

②채권자가 근저당물건의 보존에 필요하다고 판단한 때에는 채권보전에 필요한 범위내에서 설정자를 대신하여 임의로 보험계약을 체결할 수 있다.

③ 설정자는 제1항의 보험계약에 따른 권리를 채권자의 지정에 따라 채권자에게 양도하거나 질권을 설정하여 그 보험증권을 채권자에게 교부하여 보험금은 채권자가 직접 수령하도록 절차를 이행한다.

④설정자가 제1항의 규정에 따르지 아니함으로써 채권자가 제2항의 규정에 따라 설정자를 대신하여 채권보전상 필요한 보험계약을 체결하거나 계속하고 그 보험료를 지급한 때에는, 채무자와 설정자는 연대하여 채권자가 지급한 보험료 및 기타 제 비용에 대하여 즉시 지급하여야 한다.

⑤채권자가 제1항 내지 제4항의 규정에 의한 보험계약에 터 잡아 보험금을 수령한 때에는 피담보채무의 변제기도래 여하에 관계없이 채무의 변제에 충당할 수 있다.

제10조(연대채무) 채무자는 본 계약의 각 조항에 의한 설정자의 채무를 연대하여 이행하여야 한다.

제11조(합의관할) 본 계약에 관한 소송은 채권자의 주소지를 관할하는 서울중앙지방법원을 관할법원으로 할 것을 합의한다.

위와 같이 근저당권설정계약을 체결하고 이를 증명하기 위하여 본 증서를 작성하고 기명날인한다.

20〇〇년 2월 10일

부동산의 표시 - 생략 -

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350m² 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98m² 이 상
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 2월 10일 근저당권설정계약
등 기 의 목 적	근저당권설정
채 권 최 고 액	금 50,000,000 원
채 무 자	키요시〇〇 일본국 대판부 동대판시 후덕정 0번지
설 정 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
등기의무자 키요시〇〇 ㉠ 일본국 대판부 동대판시 후덕정 0번지 위 대리인 박영철 서울특별시 서초구 서초대로 23길 45 등기권리자 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

[사례] 근저당권이전등기신청서(확정채권양도 - 인감증명제도가 없는 미국인이 입국하지 않고 대리인을 통하여 근저당권이전등기하는 경우)

토지·건물근저당권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		20〇〇년 2월 10일 확정채권양도		
등 기 의 목 적		근저당권이전		
이 전 할 근 저 당 권		20〇〇년 3월 5일 접수 제1234호 순위1번으로 등기한 근저당권설정등기 단, 근저당권은 채권과 함께 이전함.		
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	제이슨 리	00000-000000	로스앤젤레스주 그랜드 애뷰뉴 〇〇 미합중국	
	위 대리인 박영철	00000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	
등 기 권 리 자	김 수 길	00000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	

등 록 면 허 세	금	000,000	원
지 방 교 육 세	금	000,000	원
농 어 촌 특 별 세	금	000,000	원
세 액 합 계	금	000,000	원
등 기 신 청 수 수 료	금	000,000	원
	납부번호 : 00-0000-0000-0		
	일괄납부 : 건 원		
국민주택채권매입금액	금	000,000	원
국민주택채권발행번호	0813-10-8815-5163		
등기의무자의 등기필정보			
부동산고유번호	1002-2009-002096		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호	
박영철	A7B-CD7EF-123G	50-4637	
첨 부 서 면			
1. 채권양도계약서	1통	1. 주소를 증명하는 서면	1통
1. 등록면허세영수필확인서	1통	1. 근저당권이전위임장	1통
1. 등기필증	1통	1. 서명인증서	1통
1. 수임인의 인감증명	1통	1. 동일인증명서	1통
1. 위임장	1통	1. 번역문	각 1통
20〇〇년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 사례는 미국인이 입국하지 않고 대리인을 통하여 근저당권이전등기하는 경우이다. “확정채권양도에 의한 근저당권이전등기”란 근저당권의 피담보채권이 확정된 후에 채권이 제3자에게 전부 양도된 경우에 하는 등기이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 이전할 근저당권의 목적부동산을 기재하되, 등기부상 부동산 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 건물의 종류, 구조, 면적, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “확정채권양도”, 그 연월일은 위 계약서 작성일 등을 기재한다.
- 등기의 목적란 : “근저당권이전”으로 기재한다.
- 이전할 근저당권란 : 이전할 근저당권은 그 등기신청서의 접수연월일과 접수번호로서 표시하고 저당권이 채권과 함께 이전한다는 뜻을 기재한다.
- 등기의무자란 : 양도인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다. 그러나 법인인 경우

에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

○ 등기권리자란 : 해당권양수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

○ 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

○ 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가능하다.

○ 채권양도계약서 : 등기원인을 증명하는 서면으로 첨부한다.

○ 근저당권설정등기의 대리위임장 작성방법 : 구체적설명 214면 참조

○ 수입인의 권한 등 : 구체적설명 215면 참조

○ 외국인등록사실증명 : 구체적설명은 92면 참조

○ 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 : 구체적설명은 931면 참조

○ 번역문 : 구체적설명은 91면 참조

○ 주소를 증명하는 서면 : 외국인 140면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조

○ 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다. ○ 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.

○ 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).

○ 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을

생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필 정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.

- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다. 다만, 토지거래계약허가증을 등기신청서에 첨부한 때에는 농지취득자격증명과 토지취득허가증을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1634호).
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 근저당권이전등기의 경우 : 저당권설정금액이 2천만원 이상(저당권설정금액의 10/1,000 다만, 매입금액이 10억 원을 초과하는 경우에는 10억 원으로 한다). 국민주택채권매입표 : 1021면 참조.
- 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은

경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다. ○ 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 근저당권이전 및 등기위임장(본국 공증인이 공증한 경우)

Transfer of pledge and Letter of Attorney for registration

1. Name of Authorizer : Park Young Cheol in Korean name ()
Jason Park in American name

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. : 456-789-123

Contact :

Above Authorizer hereby designates the following person as its Attorney for transfer of pledge in Korea, and it assigns to such Attorney all of its rights for the legal actions in relation to registration of such transfer.

1. Attorney : Kim Min Ho (SSN :)

Address : 569-7 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Telephone :

Relation to Authorizer : Cousin of Authorizer' s father

2. The real estate

1. 123-5 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Land 350m²

2. 123-5 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

A single-story residential house with cement/brick walls and a slab roof 98m²

3. Legal actions to be authorized

1) To transfer the pledge on above real estate

2) To appoint an agent to apply for registration for transfer of pledge

3) All other actions in relation to above transfer of pledge

4. Special remarks for the missing Property Title Deed

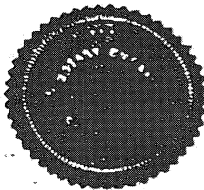
I lost Property Title Deed for above real estate that I hereby certify such fact with this letter of attorney.

The Authorizer puts its signature and certifies above facts to be true and correct by the authentication of a Notary Public from the Government of Los Angeles, USA.

Above Authorizer : Park Young Cheol in Korean name
Jason Park in American

_____, 20__

swore an oath and put its signatory in front of me, _____, on the date of January 4, 20__.



SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME
THIS 4th DAY OF Jan. 2008
[Signature]
NOTARY PUBLIC



※ 이 위임장은 인감증명 제도가 없는 미국인이 입국하지 않고 대리인을 통하여 근저당권이전을 하는 경우이다. 위임인의 본국 공증인이 공증한 경우이다. 설명은 후술하는 번역문의 말미 참조.

[사례] 근저당권이전 및 등기위임장(전 양식의 번역문)

근저당권이전 및 등기 위임장

1. 위임인 성명 : 한국명 박 영 철()
 미국명 제이슨 박
성 별 : 남 생년월일 :
현 주 소 : 로스앤젤리스 ○○○ 미합중국
여권번호 : 456-789-123
연 락 처 :

위 위임인은 한국에서의 근저당권이전에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고 동 부동산의 근저당권이전 및 그 등기에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인(대리인) : 김민호 (주민등록번호 :)
 주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 56길 97
 전화 :
 위임자와의 관계 : 동서관계

2. 부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
 대 350㎡
2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
 98㎡

-이 상-

3. 위임하는 법률행위

- 1) 위 부동산에 대한 근저당권이전의 계약체결

2) 근저당권이전등기신청대리인 선임

3) 기타 위 부동산 근저당권이전등기에 관한 일체의 행위

4. 특기사항 : 부동산등기권리증 분실한 경우

상기부동산에 대하여 본인이 보관중인 등기권리증이 분실되어 이 위임장으로 그 사실을 확인합니다.

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤리스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

200 . . .

위 위임인 박 영 철 (서명)

로스앤젤리스 주 공증인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

번역인 : ○○○ (인)

주소 :

※ 이 위임장은 인감증명 제도가 없는 외국인이 입국하지 않고 위임에 의하여 근저당권 이전등기하는 경우이고, 부동산등기권리증 분실한 경우이고, 위임인의 본국 공증인이 공증한 경우이다.

※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 인감증명제도가 없는 나라의 경우에는 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).

※ 등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이

법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

※ 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 213면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.

※ 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조.

※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

※ 국내수임인이 외국인에게 필요한 서면을 요구하는 안내문 977면 참조.

[사례] 인감증명서(근저당권이전위임을 받은 수임인의 인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

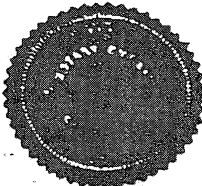
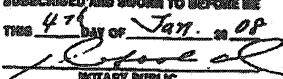
※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호		인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()	인감		
국적				
주소				
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자		
		성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호 · 부동산등기용등록번호)	-
		주소 (법인 · 사업장소재지)		
	일반용	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)		
비고	1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차를 말함) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명 · 주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.			
발급번호	위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.			
	년 월 일			
	○○시 · 군 · 구 · 읍 · 면 · 동장 또는 출장소장 직인			

발급기관 고유코드: 주소지 증명청: ○○○
210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

※ 수임인이 등기신청을 직접 하거나, 법무사 등 자격자대리인에게 위임하는 경우 수임인의 인감증명도 첨부하여야 한다.

[사례] 거주사실증명서(본국공증서면)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 1469874
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) :	
Applicant's Signature(본인서명) : _____	
Date : 20 년 월 일	
나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다.	
I ○○○ A NOTARY PUBLIC DO HEREBY CERTIFY THAT ON THE DAY OF ○○○ PERSONALY APPEARED BEFORE ME ○○○ WHO BEING BY ME FIRST DULY SWORN, DECLARED THAT HE(SHE) IS THE PERSON WHO SIGNED THE FOREGOING STATEMENT AND THAT THE STATEMENTS ARE TRUE AND CORRECT.	
 SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME THIS 4th DAY OF Jan. 20 08  NOTARY PUBLIC 	

※ 본국에 주소증명서 또는 거주사실증명서를 발급하는 기관이 없는 경우의 거주사실 증명서이다(예를 들어, 미국, 영국 등). 설명은 다음의 번역문 말미 참조

[사례] 거주사실증명서(전 양식의 번역문)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 1469874
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) :	
Applicant's Signature(본인서명) : _____	
Date : 20 년 월 일	
나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다. 나는 공증인 ○○○입니다. 20 년 9월 19일 개인적으로 내 앞에 출석한 ○○○이 정식으로 선서하면서 그(그녀)가 전술한 진술에 서명한 사람이고, 그 진술이 정확하다는 것을 선언하였음을 여기서 증명함. 공증인 이름 : _____ 위임장 번호 : _____ 위임 만료일 : _____ 연 락 처 : _____ 주 소 : _____ 공증인의 서명 : _____ 번역인 : ○○○ (인) 주소	

※ 이 증명서는 본국공증인의 공증서면인 주소를 증명하는 서면이다.

- 1) 주소를 증명하는 서면 : 주소를 증명하는 서면으로는 ①외국인등록 사실증명, ②국내 거소신고 사실증명, ③본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보, ④본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면 등을 제출하여 이를 증명하여야 한다(등기예규 제1778호제13조제1항). 구체적설명은 218면 참조.
- 2) 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의 회답).
- 3) 외국인등록사실증명 : 구체적설명은 92면 참조
- 4) 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조
- 5) 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조
- 6) 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국공증인의 공증의 경우)

Certificate of Identity

Name (in Korean) : 이 ○ ○

American name : Jason Lee

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. :

SSN :

Date of U.S. Citizenship : May 26, 20__

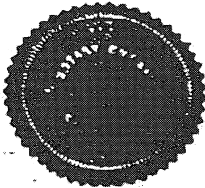
Authorizer signed this letter to certify above matters with authentication by
the Notary Public of the Government of Los Angeles

_____, 20__

Name (in Korean) : 이 ○ ○

American name : Jason Lee

Michael, a Notary Public of City of Los Angeles, certifies that _____
himself appeared in front of me on February 15, 20__ and signed under the
name of this Certificate.



SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME
THIS 4th DAY OF Jan. 20 08
[Signature]
NOTARY PUBLIC



※ 이 사례는 미국인의 본국 공증인이 공증한 동일인증명서이다. 설명은 후술의 번역문
말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인 증명서

한국명(한글) : 이 ○ ○

미국명(영문) : 제이슨 리

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 로스앤젤리스 ○○○ ○○○ ○○○○, 미합중국.

여권번호 :

시민권번호 :

미국적 취득일 : 20 . 5. 26

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤리스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

20 . . .

미국명 : 제이슨 리 서명

한국명 : 이 ○ ○

로스앤젤레스시 공증인 마이컬은 20○. 2. 15. ○○○가 직접 본인 앞에 출두하여, 증서에 기록된 이름의 사람임을 서명하였으므로 그를 증명한다.

로스앤젤리스 공증인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

연락처 :

번역인 : 이 창 동 주소 :

※ 이 증명서는 미국인의 본국 관공서의 증명서면이다.

- 동일인 증명 : 구체적설명은 219면 참조
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조
- 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조
- 아포스티유 : 구체적설명은 979면 참조

[사례] 근저당권양도계약서

근저당권양도계약서

채 권 자 겸

근저당권양수인 : ○ ○ ○ ①인

주 소 :

채 무 자 : ○ ○ ○ ①인

주 소 :

근저당권양도인 : ○ ○ ○ ①인

주 소 :

위 당사자 사이에 아래와 같이 근저당권양도계약을 체결한다.

제1조(근저당권의 양도) 근저당권양도인(이하 양도인이라 한다)은 채권자 겸 근저당권양수인(이하 채권자라 한다)에 대한 아래 표시의 채무를 담보하기 위하여 이 계약서 끝 부분 기재의 근저당권(채권을 포함한다)을 채권자에게 승계시키는 양도계약을 체결한다.

피담보채무의 표시

1. 거래계약 : 년 월 일자 ○○○거래약정

1. 금 액 : 금 원

1. 상환기일 : 년 월 일

1. 이자율, 지급시기 : 연 %, 매월 일

1. 지연배상 : 위 금원을 상환기일에 지급하지 아니한 때 또는 기한의 이익을 상실한 때에는 상환하여야 할 금액에 대하여 연 %의 지연배상금을 지급한다.

제2조(등기절차의 이행) 양도인은 근저당권의 목적 부동산상에 설정된 근저당권에 대하여 채권자 명의로 이전등기절차를 이행한다.

제3조(채권추심, 변제충당) 채권자가 제1조에 의하여 양수한 채권을 추심한 때에는 채권자는 그 수령금으로 채무의 변제에 충당한다.

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 2월 10일 확정채권양도
등 기 의 목 적	근저당권이전
이 전 할 근 저 당 권	20〇〇년 3월 5일 접수 제1234호 순위1번으로 등기한 근저 당권설정등기 단, 근저당권은 채권과 함께 이전함.
위 임 인	대 리 인
등기의무자 제이슨 리 ㉠ 로스앤젤레스 〇〇〇 〇〇〇 미합중국. 위 대리인 박영철 서울특별시 서초구 서초대로 23길 45 등기권리자 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

[사례] 근저당권등기말소등기신청서(해지-인감증명제도가 있는 외국인이 입국하지 아니하고 위임/일본인의 경우)

근저당권등기말소등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		20〇〇년 2월 10일 해지		
등 기 의 목 적		근저당권등기말소		
말 소 할 등 기		20〇〇년 3월 5일 접수 제1234호로 경료된 근저당권설정등기		
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	김 수 길	00000-0000000	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	
등 기 권 리 자	키요시〇〇	00000-0000000	일본국 대판부 동대판시 후덕 정 11번지	
	위 대리인 박영철	00000-0000000	서울특별시 서초구 서초대로 23길 45	

등 록 면 허 세	금	0,000	원
지 방 교 육 세	금	0,000	원
세 액 합 계	금	0,000	원
등 기 신 청 수 수 료	금	0,000	원
	납부번호 : 00-0000-0000-0		
	일괄납부 :	건	원
등기의무자의 등기필정보			
부동산고유번호	1002-2009-002096		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호	
박영철	A7B-CD7EF-123G	50-4637	
첨 부 서 면			
1. 해지증서	1통	1. 주소를 증명하는 서면	1통
1. 등록면허세영수필확인서	1통	1. 대리위임장	1통
1. 등기필증	1통	1. 동일인증명서	1통
1. 위임인(일본인)의 인감증명서	1통	1. 번역문	각 1통
1. 수임인의 인감증명서	1통	<기 타>	
1. 위임장	1통		
20〇〇년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 외국인(일본인)이 입국하지 않고 대리인을 통하여 근저당권설정등기를 당사자의 일방적인 의사표시인 해지 등을 원인으로 말소하기 위한 등기로, 이 신청에서는 근저당권설정자(또는 부동산소유자)를 등기권리자, 근저당권자를 등기의 무자라고 한다.

- 외국인이 국내에 입국하지 아니하고 그 명의의 근저당권설정등기를 말소(또는 이전)하기 위한 절차 : 국내 부동산에 등기된 근저당권설정등기의 근저당권자인 외국인이 국내에 입국하지 아니하고 근저당권설정등기를 말소(또는 이전)하기 위하여 국내에 있는 특정인에게 그 말소(또는 이전)에 관한 일체의 권한을 수여하는 내용의 위임장을 교부한 경우, 그 위임을 받은 대리인은 본인의 대리인임을 현명하여 등기원인에 관한 법률행위(해지증서 또는 양도증서 작성)와 그에 따른 등기신청을 할 수 있을 것이다. 이 경우 수임인이 등기신청을 함에 있어서 제출할 서류 중 위임장에 관하여는 여기에 기재된 서명(또는 날인)이 본인의 것임을 증명하는 본국 관공서의 증명이나 이에 관한 공증인의 공증이 있어야 하고, 위임장 등이 외국어로 된 경우에는 그 번역문을 첨부하여야 할 것이다(등기선례 제7-13호, 2002. 3. 21. 등기 3402-184 질의회답).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

- ① 부동산의 표시란 : 말소하고자 하는 근저당권설정등기가 되어 있는 부동산을 기재하
되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소
재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 건물의 종류,
구조와 면적을 기재한다.
- ② 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 그 원인에 따라 “해지”, “혼동” 등으로, 연월일
은 근저당권설정계약 해지연월일 또는 혼동연월일 등을 기재한다.
- ③ 등기의 목적란 : “근저당권등기말소”라고 기재한다.
- ④ 말소할 등기란 : 말소할 근저당권의 접수연월일, 접수번호 등을 기재하여 말소할 등기
를 특정한다.
- ⑤ 등기의무자란 : 근저당권자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 표시와
일치하여야 한다. 그러나 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기
용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사
무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각
기재한다.
- ⑥ 등기권리자란 : 근저당권설정자(또는 소유자)를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등
기의무자란과 같다.
- ⑦ 등록면허세·지방교육세란 : 부동산 1개당 등록면허세 3,000원, 지방교육세 600원으로
계산하여 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보” 와 같이 등기소에서 직접
확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력
버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한
다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계
약허가정보” 는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이
어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보” 를 함께 첨부하여야
한다.
- 해지증서 : 해지 등과 같이 근저당권등기말소 사유에 관한 증서가 있는 경우에는 그
증서를 첨부한다.
- 근저당권설정등기의 대리위임장 작성방법 : 구체적설명 214면 참조

- 수입인의 권한 등 : 구체적설명 215면 참조
- 외국인의 인감증명제도에 따른 절차 : 구체적설명은 136면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 구체적설명은 218면 참조
- 국내거소신고사실증명 : 구체적설명은 66면 참조.
- 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 : 구체적설명은 931면 참조
- 외국인의 부동산등기용등록번호 : 소유권말소등기·저당권말소등기 등과 같이 등기에 대응하는 실체관계가 없어서 그 등기를 법률적으로 소멸시킬 목적으로 기존 등기의 전부를 말소하는 이른바 '말소등기'를 신청하는 경우에는, 등기부의 사항란에 등기권리자의 성명 또는 명칭을 기재하거나 등기권리자의 주민등록번호 또는 부동산등기용등록번호를 병기하지 않으므로, 외국인이 등기권리자로서 말소등기 등을 신청하는 경우에는 부동산등기용등록번호를 부여받지 않아도 된다(등기선례 제6-81호, 2001. 3. 10. 등기 3402-178 질의회답).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 '전자증명서정보'를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다(138면 참조).
- ⑨ 번역문 : 구체적설명은 91면 참조.
- 등기필증을 잃어버린 경우 : 확인서면을 받아야 한다(구체적설명은 993면 참조).
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 등록면허세 : 말소등기의 경우 매1건당 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다(등록세액 : 1010면 참조).
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 말소등기는 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 2,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 3,000원(수수료액표 : 1029면 참조)

- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 근저당권설정 해지 및 등기말소 대리위임장(일본인이 입국하지 않고 - 등기
권리증을 분실한 경우)

根抵当権設定の解約及び登記抹消委任状

1. 委任人の氏名： 韓国名 イ・○○○
日本名 きよし・○○○()
性別: 男
国籍: 日本
生年月日:
現住所: 日本国大阪府東大阪市俊徳町0番地
連絡先:

上記の委任人は韓国での根抵当権解約に関し、次の人を代理人と定め、同不動産の
根抵当権登記抹消登記に関する法律行為に対する一切の権限を委任する。

記

1. 受任人(代理人): 박·ヨン Chol(住民登録番号:)
住所: ソウル特別市瑞草区瑞草洞569-7
電話:
委任者との続柄: 同壻関係
2. 根抵当権登記抹消不動産:
不動産の表示
1. ソウル特別市瑞草区瑞草洞123-5
敷地350㎡
2. ソウル特別市瑞草区瑞草洞123-5
セメント煙瓦造スラブ屋根の単層住宅
98㎡

以上

3. 委任する法律行為
1) 上記不動産に対する根抵当権解約

2) 根抵当權登記抹消登記申請代理人の先任

3) その他上記不動産の根抵当權登記抹消登記に関する一切の行為

4. 特記事項: 不動産登記権利証を紛失した場合

上記の不動産に対し `保管中であった登記権利証を紛失したため `この委任状によりその事実を確認します `。

200 年 月 日

上記の委任人 韓国名 イ・○○ 日本名 きよし・○○ (印)

※ 이 위임장은 외국인(일본인)이 입국하지 않고 대리인을 통하여 근저당권설정등기를 당사자의 일방적인 의사표시인 해지 등을 원인으로 말소하기 위한 위임장이다. 설명은 후술하는 번역문의 말미 참조.

[사례] 근저당권설정 해지 및 등기말소 위임장(등기권리증을 분실한 경우)

근저당권설정 해지 및 등기말소 위임장

1. 위임인 성명 : 한국명 이 ○ ○

일본명 키요시○○()

성 별 : 남

국 적 : 일본

생년월일 :

현 주 소 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 0번지

연 락 처 :

위 위임인은 한국에서의 근저당권해지에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고 동 부동산의 근저당권등기말소등기에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인(대리인) : 박영철(주민등록번호 :)

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 56길 97

전화 :

위임자와의 관계 : 동서관계

2. 근저당권등기말소부동산 :

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350㎡

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98㎡

-이 상-

3. 위임하는 법률행위

- 1) 위 부동산에 대한 근저당권해지
- 2) 근저당권등기말소등기신청대리인 선임
- 3) 기타 위 부동산 근저당권등기말소등기에 관한 일체의 행위

4. 특기사항 : 부동산등기권리증 분실한 경우

상기부동산에 대하여 본인이 보관중인 등기권리증이 분실되어 이 위임장으로 그 사실을 확인합니다.

200 . . .

위 위임인 한국명 이 ○ ○ 일본명 키요시○○ (인)

번역인 : 이 창 동

주소 :

※ 이 위임장은 번역문이며, 번역인의 서명, 주소를 기재하고 서명 또는 날인하여야 함

※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 인감증명의 날인제도가 있는 외국인은 대리위임장에 인감을 날인하고 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제3항, 제12조제1항).

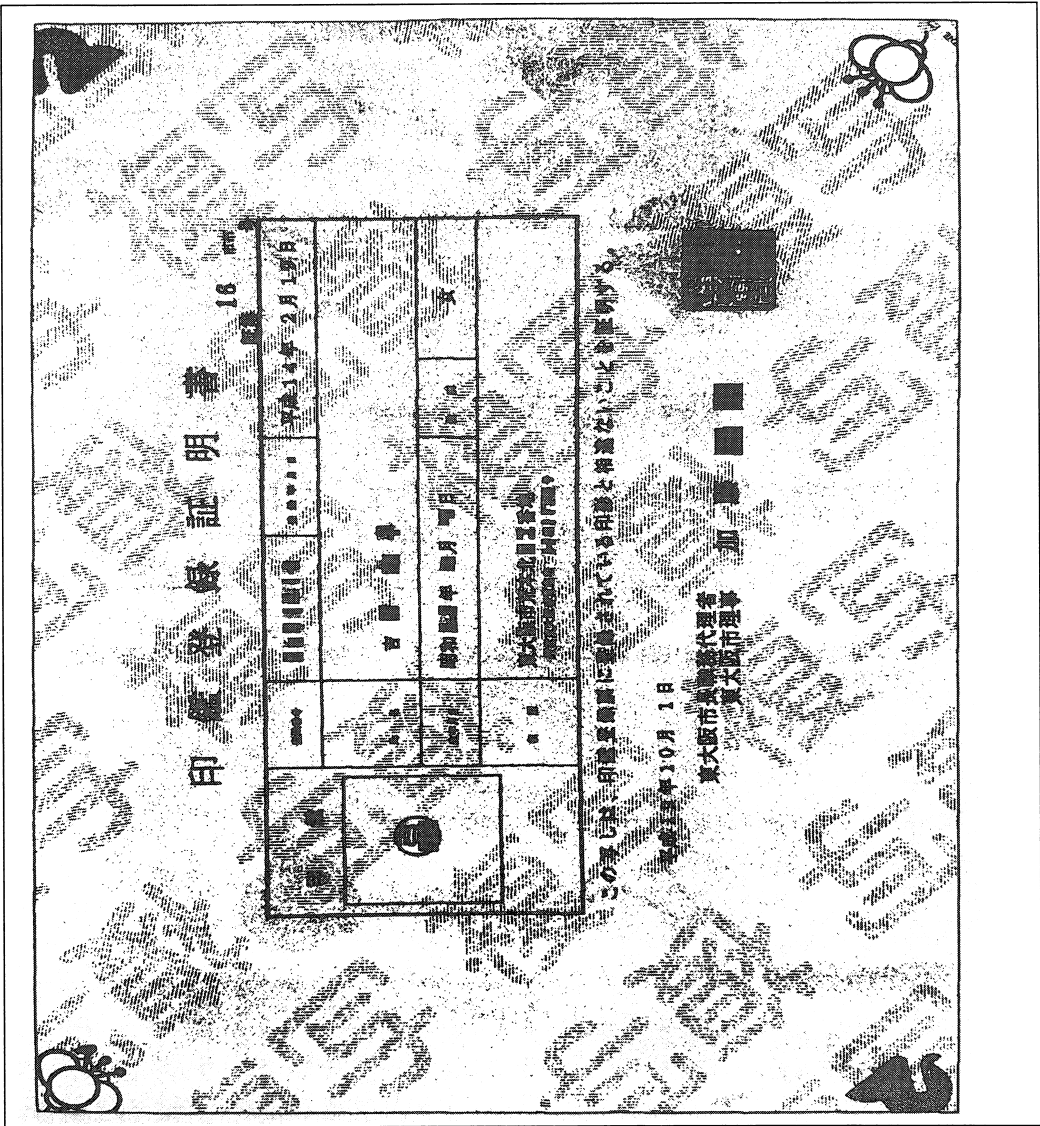
※ 등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 213면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.

※ 인감증명제도 : 구체적설명은 136면 참조.

[사례] 본국인감등록증명서(인감증명제도가 있는 일본인의 경우 - 근저당설정등기말소등기 위임장에 첨부)



※ 인감증명제도가 있는 일본관공서가 발행한 인감등록증명서이다. 설명은 후술의 번역문 참조

[사례] 본국인감등록증명서(전 양식의 번역문)

인감등록증명서				
증 제16호				
인감	등록번호		등록년월일	평성 년2월19일 (20 년 2월19일)
	씨명			
	생년월일	소화 년 월 일 (19 년 월 일)	성별	여
	주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 번지		

이 사본은 인감등록표에 등록되어진 인형과 상위 없음을 증명합니다.

평성 19년 10월 1일(2007년 10월 1일)

동대판시장 직무대리자
동대판시이사 가등

번역본입니다.
번역자 : 이 (-)
서울시 서초구 ○○동 00-0

※ 이 인감증명서는 인감증명제도가 있는 일본인의 본국인감등록증명서이다.

※ 인감증명의 날인제도가 있는 외국인은 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항). 구체적설명은 136면 참조.

※ 번역문 : 구체적설명은 91면 참조.

[사례] 인감증명서(근저당권등기말소등기신청 위임을 받은 수임인의 인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호		인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()	인감		
국적				
주소				
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자		
		성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-
		주소 (법인·사업장소재지)		
	일반용	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)		
비고	1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.			
발급번호	위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.			
	년 월 일			직인
	○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장			

발급기관 고유코드: 주소지 증명청: ○○○

210mm×297mm [특수용지 (80g/㎡)]

※ 수임인이 등기신청을 직접 하거나, 법무사 등 자격자대리인에게 위임하는 경우 수임인의 인감증명도 첨부하여야 한다.

[사례] 본국주소증명서(주소를 증명하는 서면 - 일본인의 경우 주민표)

大阪府大阪市 住 民 票 市市 -095139

氏名	田村 昭子	生年月日	昭和28年 3月 7日	性	女	世帯主	住居となった日	昭 29. 3. 10
本籍	大阪府東大阪市田村3丁目1番	住居	大阪府東大阪市田村3丁目1番	世帯主	田村 昭子			
1	奈良県大和郡高田町大字大谷	田村 昭子	昭 29. 3. 10 異動					
			昭 29. 3. 10 異動					
氏名		生年月日		性		世帯主	住居となった日	
本籍								
備考	以下余白							
氏名		生年月日		性		世帯主	住居となった日	
本籍								
備考								

この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。

平成19年10月 1日

東 大 阪 市 長 職 務 代 理 者 加 藤 昭 子
東 大 阪 市 理 事

この写しは、「すかし」等の平仮名は捺印を施しています。

※ 일본인의 경우 본국의 주소증명서 또는 거주사실증명서를 발급받아 첨부한다. 설명은 후술의 번역문 참조

[사례] 본국주소증명서(전 양식의 번역문)

대판부 동대판시		주 민 표		시시-789123			
세대주	키요시○○						
주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지		평 2010. ○. ○전거 평 2010. ○. ○계통				
1	씨명		생년월일	성별	속병	세대주	주민 일
		소화 년 월 일(19 . . .)	평20 .9. 16				
	본 적	일본국 대판부 동대판시 후덕정 0번지				필두자	
	내량현 대화고전시 대자대곡 0번지의 0부터 전입					평 2010. ○. ○이동 평 2010. ○. ○계출	
이하여백							
이 사본은 주민표의 원본과 상위없음을 증명합니다. 평성 20 년 10월 1일 (2010. 10. 1.) 대판부 동대판 시장 직무대리자 이사 가등 번역인 이 ○ ○ 주소 :							

※ 이 증명서는 일본인의 경우 주소를 증명하는 서면이다.

※ 주소를 증명하는 서면 : 주소를 증명하는 서면으로는 ①외국인등록 사실증명, ②국내 거소신고 사실증명, ③본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보, ④본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면 등을 제출하여 이를 증명하여야 한다(등기예규 제1778호제13조제1항). 구체적설명은 218면 참조.

※ 번역문 : 구체적설명은 91면 참조.

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국공증인의 공증의 경우)

同一人証明書

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

生年月日：

性別：男

現居住地：日本国大阪府東大阪市俊徳町11番地

日本国籍の取得日：20 年5月26日

日本国人のきよし・○○は、大韓民国の家族関係登録簿に記載されているイ・○○と同一人であることを証明します。

20 年 月 日

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○ (인)

日本国大阪府東大阪市俊徳町11-1

公証人：ナカシ

公証免許番号：

有効期間：

※ 이 사례는 일본인의 본국 공증인의 증명서면이다. 설명은 후술의 서식말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인 증명서

한국명 : (한글) 이 ○ ○

일본명 : 키요시○○

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지

여권번호 :

일본국적 취득일 : 20 . 5. 26

일본국인 키요시○○은 대한민국 가족관계등록부에 있는 이00과 동일인을 증명합니다.

평성 19년 10월 1일(20 년 10월 1일)

한국명 : (한글) 이 ○ ○

일본명 : 키요시○○

일본국 대판부 동대판시 후덕정 11-1

공증인 :

공증면허번호 :

유효기간 :

번역인 : 이 강 준

주소 :

※ 동일인 증명 : 구체적설명은 219면 참조

※ 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조.

※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 해지증서

해지증서

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350m²
2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98m²

위 부동산에 대하여 아래 표시의 근저당권설정등기를 경료하였던바, 금번 이에
기한 근저당권을 해지합니다.

근저당권설정등기의 표시

- (1) 설정일자 : 년 월 일자 근저당권설정
- (2) 관 할 : ○○지방법원 ○○등기소
- (3) 접수일자 : 년 월 일
- (4) 접수번호 : 제 호
- (5) 순 위 :

20 년 월 일

근저당권자 김 수 길 ㉠

서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

키요시○○ 귀하

일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지

[사례] 위임장

위임장	
부동산의 표시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 2월 10일 해지
등기의 목적	근저당권등기말소
말소할 등기	20〇〇년 3월 5일 접수 제1234호로 경료한 근저당권설정등기
위임인	대리인
등기의무자 키요시〇〇 ㉠ 일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지 위 대리인 박영철 서울특별시 서초구 서초대로 23길 45 등기권리자 김수길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김민수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일